

1500138-53.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011612/2021 - 02º D.P. SUZANO, 15654578 - 02º

D.P. SUZANO, 74/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2011612 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN GOMES FIGUEROA

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-53.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-53.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011612/2021 - 02º D.P. SUZANO, 15654578 - 02º

D.P. SUZANO, 74/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2011612 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN GOMES FIGUEROA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de WILLIAN GOMES FIGUEROA (nascido em 31/03/1995), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 13/01/2021, por volta das 15h30, no interior do imóvel localizado na Rua Mario Bocheti, nº 401, Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, guardaria e teria em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 137 porções de maconha (276,46g), 208 porções de cocaína (134,36g) e 66 porções de lança-perfume.

Em 14/01/2021, a prisão em flagrante foi homologada e concedida a liberdade provisória, com cautelares (fls. 60/61).

Não localizado para intimação (fls. 97 e 109), o Ministério Público requereu a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva, pelo descumprimento das cautelares (fls. 113), o que foi deferido em 25/04/2022, sendo, também, determinada a citação por edital (fls. 114/115).

O Réu compareceu espontaneamente e requereu o restabelecimento da liberdade provisória (fls. 116), o que foi deferido (fls. 122).

Defesa prévia às fls. 133/136.

Em 13/06/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 137/138).

Em 21/09/2022, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 187/188).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia (fls. 191/198).

Por sua vez, a Defesa pede a absolvição do Réu por falta de provas.

Subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, a consideração da primariedade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 205/208).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 13), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 28/31) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 182/184), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não foi demonstrada a autoria do crime pelo Réu.

O policial civil Ronaldo da Silva Pacheco declarou que receberam uma denúncia sobre um rapaz que guardava drogas no endereço. Não se recorda de mais detalhes da denúncia. Chegando lá, o morador da casa da frente franqueou a entrada no imóvel. Foram ao imóvel dos fundos e chamaram por alguém, tendo o Réu respondido. Ele franqueou a entrada dos policiais. No cômodo, acredita que em cima da cama, foram achadas as drogas. Não se recorda se havia outros objetos no local, as espécies de drogas ou o que o Réu disse sobre as drogas.

O policial civil Wladimir Aleixo Barbosa afirmou que não se recorda como chegaram ao local. Lá, uma moradora franqueou a entrada no imóvel e o Réu foi detido dormindo, em um quarto dos fundos. As drogas estavam lá e o Réu admitiu que elas seriam destinadas a abastecer outros pontos de tráfico. Foi a moradora quem abriu o quarto. Depois, se retratou, dizendo que a porta do quarto estava aberta. Não se recorda as espécies de drogas apreendidas, mas eram variadas.

Em seu interrogatório, o Réu negou a autoria delitiva. Disse que foi ao local comprar uma porção de maconha para uso próprio. Depois de entregar o dinheiro para o traficante, a polícia chegou e todos correram. Foi detido. Não estava com nenhum objeto consigo. Não viu a localização das drogas. Não conhecia os policiais de outras abordagens. Não teve oportunidade de falar em delegacia, sendo instruído pelos policiais a ficar em silêncio. Detalhou a dinâmica da compra de droga naquele local anteriormente. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 11).

Pelo exame das provas constantes dos autos não é possível saber a exata dinâmica dos fatos.

Os policiais ouvidos em juízo relataram abordagens distintas: o primeiro disse que um morador franqueou a entrada no terreno e, depois, chamaram pelo Réu, que franqueou a entrada no seu cômodo, onde foram achadas as drogas; e o segundo diz que uma moradora franqueou a entrada no terreno e na residência do Réu – mesmo não morando ali e não tendo poder para tanto –, tendo prendido o Réu dormindo, na posse das drogas. As divergências, neste caso, são grandes, gerando dúvida inclusive

sobre a legalidade da busca domiciliar, se realizada da forma como especificada pelo segundo policial.

Já o Réu nega a traficância, dizendo ter ido ao local para comprar uma porção de maconha para uso próprio, tendo a polícia chegada logo depois de ter entregado o dinheiro ao traficante, que fugiu. A versão do Réu gera dúvida, pois não é comum haver um ponto de tráfico de drogas no interior de um terreno com várias casas, mas, fato é que negou a prática do crime descrito na denúncia.

Ante a negativa do Réu e a divergência dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, não se sabe exatamente o que aconteceu, gerando dúvida razoável. Incide, portanto, o princípio in dubio pro reo, o que leva à absolvição, na forma do art. 386, VII, CPP.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e absolvo o Réu WILLIAN GOMES FIGUEROA, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA